令和６年（ハ）第■■■■■号　損害賠償請求事件

原告　■■■■

被告　ＥＮＥＯＳ株式会社

原告第３準備書面

令和６年８月９日

東京簡易裁判所民事第５室６係Ｂ　御中

原告　■■■■

目次

はじめに　2

第１　原告の主張　2

１　被告の主張に対する反論　2

⑴　被告には行動基準及び本件規程を含む被告が定めた規程類の遵守の徹底を図る義務があること　2

⑵　被告が、一定の場合に一定の行為を具体的に行うことを定め、これを公表した以上、被告には要件に該当する者に対してそれを行う債務があること　3

⑶　被告の本件規程に定める調査によって「結論づけられたもの」は正当とはいえないこと　4

⑷　まとめ　7

２　被告の認否について　7

⑴　事実Ａ、事実Ｂ、事実Ｃに関する被告の認否の態様が不適切であること　8

⑵　被告が本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実の存在を把握したことに関する被告の認否の態様が不適切であること　9

⑶　被告が法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知したことに関する被告の認否の態様が不適切であること　10

⑷　違反Ａ、違反Ｂ、違反Ｃに関する被告の認否の態様が不適切であること　11
⑸　被告における業務プロセスがかかわるトラブルに関する状況に関する被告の認否の態様が不適切であること　12
第２　被告準備書面（３）の第２に対する認否　13

はじめに

本書に用いる用語の意味は、本書に別段の定義のない限り、被告のコンプライアンスホットライン規程、令和６年７月１９日付の原告第２準備書面までの原告の主張書面及び令和６年７月２５日付の被告準備書面（３）までの被告の主張書面に定義するところによる。また、引用文の一部で「《豪州子会社》」のように示している表記は、固有名詞の伏せ字を意味する。

第１　原告の主張

１　被告の主張に対する反論

⑴　被告には行動基準及び本件規程を含む被告が定めた規程類の遵守の徹底を図る義務があること

ア　被告は、行動基準及び本件規程に定める是正措置及び再発防止策に関する定めについて、

- 「法務部長」の職務を定めているもの、
- 「法務部長およびコンプライアンス責任者」の職務を定めているもの、又は
- ＥＮＥＯＳグループの役員及び従業員の義務を定めているもの

であるから、法人たる「被告」の「義務」を定めているのではないと主張するもののようである。（注[1]）

イ　要するに、被告は、行動基準及び本件規程に定める是正措置及び再発防止策に関して、その実行と通知について、「法務部長」や「コンプライアンス

[1] 被告準備書面（３）　第２の１⑶エ「本件規程３．６⑴の」以下（５頁１０行目以下）
被告準備書面（３）　第２の１⑷エ「本件規程３．５の」以下（６頁６行目以下）
被告準備書面（３）　第２の４⑴ア「本件規程３．６⑴の」以下（１４頁１２行目以下）

責任者」、「ＥＮＥＯＳグループの役員及び従業員」の職務や義務を定めているだけで、法人としての義務を定めていないと主張している。

ウ　しかしながら、被告は、被告自らが定めて、被告の公式ホームページで公表している「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」に、

- 「ＥＮＥＯＳグループ理念」および「ＥＮＥＯＳグループ行動基準」については、ＥＮＥＯＳグループ各社共通の理念・行動基準としてこれを定め、その浸透・徹底を図る。（第５項⑴）
- 当社とグループ会社の使命・目的、基本的役割、意思決定の権限体系等、ＥＮＥＯＳグループの運営に関する基本的な事項を規程類において定めるとともに、ＥＮＥＯＳグループ全体に適用されるべき規程類を整備・運用し、これら規程類のグループ各社における共有および遵守の徹底を図る。（第５項⑷）

と定めている。（甲２８）

エ　したがって、被告には行動基準及び本件規程を含む被告が定めた規程類の遵守の徹底を図る義務がある。

⑵　被告が、一定の場合に一定の行為を具体的に行うことを定め、これを公表した以上、被告には要件に該当する者に対してそれを行う債務があること

ア　被告は、被告の公式ホームページに、コンプライアンス体制を整備していることを公表し、「ＥＮＥＯＳグループは、グループ理念に「高い倫理観」を掲げるとともに、これをグループ行動基準に定め、コンプライアンスの徹底を図っています。」と表明している。（注[2]）

行動基準及び本件規程に定めるコンプライアンスホットラインは、被告におけるコンプライアンス体制の一環である。

イ　被告は、行動基準及び本件規程に定める是正措置及び再発防止策に関して、法人たる「被告」の「義務」を定めているのではないと主張しているけ

[2] https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/governance/compliance.html

れども（注[3]）、行動基準及び本件規程に定めるコンプライアンスホットラインを含む被告におけるコンプライアンス体制は、法人全体としてのコンプライアンスの徹底を図るために設けられているものであり、その実行を怠ることは法人としての義務違反に他ならない。

ウ　被告は、被告の公式ホームページに、被告がコンプライアンスの徹底を図ることを表明したうえで、行動基準の内容及び本件規程に定めるコンプライアンスホットラインを整備していることを公表しており、被告が、一定の場合に一定の行為を具体的に行うことを定め、これを公表した以上、被告には要件に該当する者に対してそれを行う債務がある。

⑶　被告の本件規程に定める調査によって「結論づけられたもの」は正当とはいえないこと

ア　被告は、本件通報及び追加通報に係る是正措置及び再発防止策に関して、

- **事実A** に関しては、本件通報に係る調査の結果（乙３、乙１０、乙１１）、コンプライアンス違反ではない（法令等に違反するものではない）と結論づけられたもの、及び
- **事実B** に関しては、追加通報に係る調査の結果（乙１２の７頁）、「不正行為等には該当しない」「対応に懈怠は認められなかった」と結論づけられたもの

であるとして、行動基準第１４項⑶又は本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策の実行、及び本件規程３．６⑴のイ及びウに定める通知事項の通知は必要でないと主張するもののようである。（注[4]）

事実Ｃに関しては、被告から主張が無いので、原告から説明する。

- **事実C** に関しては、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る調査

---

[3] 被告準備書面（３）　第２の１⑶エ「本件規程３．６⑴の」以下（５頁１０行目以下）
被告準備書面（３）　第２の１⑷エ「本件規程３．５の」以下（６頁６行目以下）
被告準備書面（３）　第２の４⑴ア「本件規程３．６⑴の」以下（１４頁１２行目以下）

[4] 被告準備書面（３）　第２の２⑶「原告が原告のいう」以下（７頁９行目以下）
被告準備書面（３）　第２の１⑷オ「上司Ａが還付手続で」以下（８頁１１行目以下）
被告準備書面（３）　第２の１⑷カ「追加通報に関する」以下（８頁１６行目以下）

の結果（乙１２の５頁及び６頁）、本件支払手続における支払金額836,601豪ドルを示したうえで、「ヒアリングの結果、« 本件事業部内 » で以下の費用については、« 豪州子会社 » から返金を受ける形で還付対象ＧＳＴの精算を行ったことを確認できた。（乙１２の５頁）」「具体的には、« 本件事業部内 » は豪州のＧＳＴについて税務コンサルタントおよび社内関係部署に不明点を照会し、該当するＧＳＴの請求書について調査し、« 豪州子会社 » からＪＸＴＧエネルギーが負担したＧＳＴ相当額の返金を受けるという手続きをとっており、この対応に不備は認められない。（乙１２の６頁）」と結論づけられたもの

である。

イ　事実Ａ に関して、原告と調査補助者との間のやり取りのなかで、被告と本件豪州企業との間で締結した契約に関する内容が存在していたことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。（注[5]）

ウ　しかしながら、被告のいう「本件通報に係る調査の結果」は、本件支払手続をした行為のどの点が、「コンプライアンス違反ではない（法令等に違反するものではない）」と結論づけられたものであるのかが分からず、全く判然としない内容である。（乙１１）

エ　事実Ｂ に関して、被告は、「不正行為等には該当しない」「対応に懈怠は認められなかった」と結論づけられたものであると主張しているけれども、該当の箇所は、上司Ａが還付手続で対応する旨を説明をした行為について、その説明の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報であるか否かを評価したものではない。（乙１２の７頁）

オ　また、被告のいう「追加通報に係る調査の結果」は、「被通報者を含めた « 本件事業部 » においては、ＧＳＴに関する問題提起を受けてから、間違いのない対応を期して社内経理部門、« 豪州子会社 » 経理部門および税務コンサルタントに照会を行っており、対応に時間を要したことについては理解で

---

[5] 原告第２準備書面　第１の２ ⑴「ア　原告が」以下（７頁１１行目以下）
被告準備書面（３）　第２の２ ⑵「 ⑵ 第１の２ ⑴ 」以下（６頁１３行目以下）

きる。」と通知しているけれども、照会先が経理部であるのかという点すら判然としないというだけでなく、何について照会したのかが分からず、全く判然としない内容である。（乙１２の７頁）

カ　事実C に関して、調査補助者は、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る調査の結果（乙１２の５頁及び６頁）に対する原告の質問に回答する際、「« 豪州子会社 » の会計仕訳を調べることは、「コンプライアンス違反ではない」という結論に影響しませんので調査不要と判断しています。さらに言えば、« 豪州子会社 » の財務諸表については、会計監査人である « コンサルティング会社 » から適正意見を得ていますので、勘定科目についてこれ以上お調べする必要はないと判断しています。」と回答した。（甲２５の５⑻）

キ　しかしながら、財務諸表は企業の経営状態や財務状況を総合的に示すためのものである。会計監査人の適正意見は、一般的に財務諸表が公正に表示されているという保証であり、特定の取引に係る不正を完全に排除するものではない。

ク　そのため、豪州子会社による被告への送金が不正であるか否かを判断するためには、豪州子会社が本件支払手続で支払った本件ＧＳＴについて、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受け取ったことに関する取引記録を確認する必要がある。

ケ　このように一般的な対応を考えても、上記カの調査補助者による回答は、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る調査の結果が不合理な内容であることを示すものである。（甲２５の５⑻）

コ　以上のとおり、本件通報、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る調査の結果が判然としない内容又は不合理な内容であることにより、被告が原告に対して従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せた疑いがが否定できない点について、被告の本件規程に定める調査によって「結論づけられたもの」は、正当性を担保するための根拠が不十分である。

サ　よって、被告の本件規程に定める調査によって「結論づけられたもの」は正当とはいえないから、この「結論づけられたもの」によって、行動基準第１４項⑶又は本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策の実行、及び本件規程３．６⑴のイ及びウに定める通知事項の通知は必要でないとはならない。

⑷　まとめ

ア　被告に違反Ａ、違反Ｂ、違反Ｃが存在し、これらの行為が行動基準又は本件規程に違反する行為であることは、原告が既に述べたとおりである（注[6]）。

イ　被告において法令等に違反する行為が存在したことにより、被告において規程類の遵守の徹底がなされていたとはいえないから、被告に、行動基準違反及び本件規程違反に加え、内部統制システムの整備・運用に関する基本方針の第５項⑴及び⑷の違反が存在する。

ウ　以上により、被告に、行動基準第１項⑴、同第１１項⑶、同第１２項⑶、同第１４項⑶、本件規程３．５、同３．６⑴、内部統制システムの整備・運用に関する基本方針の第５項⑴及び同⑷の違反が存在する。

エ　よって、被告について、債務不履行に基づく責任又は不法行為に基づく責任が成立し、原告は、被告に対して、１円の支払いを求める。

２　被告の認否について

民事訴訟規則７９条３項より、相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。そして、相手方の法律上の主張を認めない場合には、「争う」と答弁することとされている。

しかしながら、被告準備書面（３）における認否においては、否認する事実に関し、本来記載されるべき否認の理由が記載されていない。また、法律上の主張と事実に関する主張を区別せず、一括して「争う」と認否するなど、民事訴訟規則にのっとった認否がなされていない。

---

[6]　原告第２準備書面　第１の４⑴「ア　被告は」以下（１９頁１１行目以下）

被告に対しては、被告準備書面（３）における認否について訂正する等して、再度、民事訴訟規則にのっとった認否を求める。

また、裁判所に対しては、被告から信義に従い誠実な認否がなされた後に、必要な訴訟手続を経て、口頭弁論を終結されることを求める（民事訴訟法２条）。

引き続き、被告の準備書面において否認の理由が記載されない場合、原告は、裁判所に対して文書送付嘱託を申し立てる。

⑴　事実Ａ、事実Ｂ、事実Ｃに関する被告の認否の態様が不適切であること

ア　事実Ａ に関する被告の認否は、本件支払手続に係る支払の内容が、被告と本件豪州企業との間で締結したＧＳＴに関する定めが存在していない契約の内容に基づいていない支払であったことについて、法律上の主張と事実に関する主張を区別せず、一括して「争う」と認否している。（注[7]）

被告は、本件支払手続に係る支払の内容、及び被告と本件豪州企業との間で締結した契約の内容を把握しているはずであるから、事実が異なるのであれば否認し、本件支払手続に係る支払の内容が被告と本件豪州企業との間で締結した契約の内容に基づいていたのか否かを明らかにすべきであるし、正しいのであれば「認める」との認否がなされるべきである。

イ　事実Ｂ に関する被告の認否は、被告における本件支払手続に対する対応が、上司Ａが原告に対して説明した内容のとおりに対応していなかったことについて、「否認する」と認否している。（注[8]）

原告に対して通知していないだけで、実際には上司Ａが原告に対して説明した内容のとおりに対応していたのであれば、被告は否認の理由として、本件支払手続に対する対応の内容を明らかにすべきである。

ウ　事実Ｃ に関する被告の認否は、豪州子会社が本件支払手続で支払った本件ＧＳＴについて、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受けていな

---

[7] 原告第２準備書面　第１の２ ⑵「ア　被告において」以下（９頁１８行目以下）
被告準備書面（３）　第２の２ ⑶「 ⑶　第１の２ ⑵ 」以下（７頁７行目以下）

[8] 原告第２準備書面　第１の２ ⑶「ア　上司Ａは」以下（１０頁５行目以下）
被告準備書面（３）　第２の２ ⑷ イ、ウ「 イ　第１の２ ⑶ イ 」以下（８頁１行目以下）

いにもかかわらず、平成２９年７月３１日に被告に対して送金した可能性があることについて、「否認する」と認否している。（注[9]）

エ　しかしながら、本件部長報告において（甲２０）、

- 豪州子会社が、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受けた金銭（甲２０）と
- 豪州子会社が、平成２９年７月３１日に被告に対して送金した金銭 79,315.52 豪ドル（甲２７）が

同一の支払手続についてのものであるか否かが判然としないことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりであるところ（注[10]）、豪州子会社が本件支払手続で支払った本件ＧＳＴについて、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受けていないにもかかわらず、平成２９年７月３１日に被告に対して送金した可能性があることは、間違いのないことである。

オ　それでも、被告が否認するのであれば、被告は、本件支払手続で支払った本件ＧＳＴについて、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受け取ったことに関する取引記録を保有しているはずであるから、否認の理由として、本件支払手続で支払った本件ＧＳＴについて、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受けたことを明らかにすべきである。

⑵　被告が本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実の存在を把握したことに関する被告の認否の態様が不適切であること

ア　被告が本件通報に応じて調査補助者と上司Ａが協議するという調査を実施した後に、本件豪州企業からＧＳＴを請求されないための何かしらの措置を実行し、被告と本件豪州企業との間で締結したＧＳＴに関する定めが存在していない契約の契約終了日の後に、本件契約の措置を実行したことについ

---

[9]　原告第２準備書面　第１の２ ⑷「ア　豪州子会社が」以下（１１頁３行目以下）
被告準備書面（３）　第２の２ ⑸ オ、カ、キ「 オ　第１の２ ⑷ オ 」以下（９頁１１行目以下）

[10]　原告第２準備書面　第１の２ ⑷「エ　本件部長報告は」以下（１１頁１６行目以下）
被告準備書面（３）　第２の２ ⑸ エ「 エ　第１の２ ⑷ エ 」以下（９頁８行目以下）

て、被告は、その事実を認めるものの、被告が本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実の存在を把握したことについて、「否認する」と認否している。（注[11]）

イ　日本企業が豪州企業からＧＳＴを請求された場合に、契約書におけるＧＳＴに関する条項を確認したうえで、豪州企業と直接コミュニケーションを取り、ＧＳＴの請求に関して確認するという業務プロセスは、一般的な作業である。

ウ　したがって、原告から本件通報及び調査補助者に対する追加通報を受けた被告が、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたのか否かを確認していないということは、非常に考えにくい。

エ　それでも、被告が否認するのであれば、被告は、否認の理由として、被告が本件豪州企業からＧＳＴを請求されたことについて何を調査したのかを明らかにすべきである。

⑶　被告が法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知したことに関する被告の認否の態様が不適切であること

ア　被告は、被告が原告に対して法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知したことについて、「否認する」と認否している。（注[12]）

イ　しかしながら、原告が既に述べ、被告も認めている本件調査報告１及び本件調査報告２における通知の内容からすると（注[13]）、被告が原告に対して法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知したことは、間違いのないことである。

---

[11]　原告第２準備書面　第１の３⑴「ア　被告が」以下（１３頁３行目以下）
被告準備書面（３）　第２の３⑵キ、ク、ケ「キ　第１の３⑴キ」以下（１１頁１行目以下）

[12]　原告第２準備書面　第１の３⑵「ア　本件内部通報制度の」以下（１４頁１５行目以下）
被告準備書面（３）　第２の３⑶ウ「ウ　第１の３⑵ウ」以下（１１頁１４行目以下）

[13]　原告第２準備書面　第１の３⑵「イ　ところが」以下（１５頁５行目以下）
被告準備書面（３）　第２の３⑶イ「イ　第１の３⑵イ」以下（１１頁１２行目以下）

ウ　それでも、被告が否認するのであれば、被告は、否認の理由として、被告が調査した結果に関係する法令等を示すべきである。

⑷　違反Ａ、違反Ｂ、違反Ｃに関する被告の認否の態様が不適切であること

ア　違反Ａ に関する被告の否認については（注[14]）、上記⑵イ及びウで述べたとおり、被告が本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたのか否かを確認していないということは非常に考えにくいところ、それでも、被告が本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実の存在を把握していたことを否認するのであれば、被告は、否認の理由として、被告が本件豪州企業からＧＳＴを請求されたことについて何を調査したのか等を明らかにすべきである。

イ　違反Ｂ に関する被告の否認については（注[15]）、上記⑴エで述べたとおり、本件部長報告の内容からすると、豪州子会社が本件支払手続で支払った本件ＧＳＴについて、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受けていないにもかかわらず、 平成２９年７月３１日に被告に対して送金した疑いが否定できない点について、本件事業部の実務担当者に対しても通知している本件部長報告の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報であることは間違いのないことである。

ウ　また、本件部長報告における「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正」に該当する法改正が特定できないから（甲２０）、本件部長報告の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報であることは間違いのないことである。

エ　それでも、被告が本件部長報告の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報であることを否認するのであれば、被告は、否認の理由として、豪州子会社が本件支払手続で支払った本件ＧＳＴに

---

[14]　原告第２準備書面　第１の３⑶「ア　調査補助者は」以下（１５頁２５行目以下）
被告準備書面（３）　第２の３⑷エ、オ「エ　第１の３⑶エ」以下（１２頁１０行目以下）

[15]　原告第２準備書面　第１の３⑷「ア　本件部長報告は」以下（１７頁４行目以下）
被告準備書面（３）　第２の３⑸オ、カ、キ「オ　第１の３⑷オ」以下（１３頁８行目以下）

ついて、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受けたこと、また、「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正」に該当する法改正を明らかにすべきである。

オ　違反Ｃ に関する被告の否認については（注[16]）、被告における支払手続に係る支払の内容が契約内容に基づいていない事態を未然に防ぐための効果的な再発防止策とは、契約内容の共有方法又は支払手続における確認作業などの業務プロセスを適正化することであることは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりであるところ（注[17]）、原告に対して通知していないだけで、実際には再発防止策を実行していたのであれば、被告は否認の理由として、被告が実行した効果的な再発防止策を明らかにすべきである。

⑸　被告における業務プロセスがかかわるトラブルに関する状況に関する被告の認否の態様が不適切であること

ア　被告は、被告において業務プロセスがかかわるトラブルが発生した際、そのトラブルの原因を究明せずに、特定の個人に問題があることがトラブルの原因とする記録をすることが可能な状況であること、及び被告の人事評価制度において、特定の個人に問題があることがトラブルの原因であることを補足するような記録として、根拠なく個人に問題があるとするコメント、抽象的に個人に問題があるとするコメント又は個人の人間性に問題があるとするコメントを記録することが可能な状況であることについて、「否認する」と認否している。（注[18]）

イ　しかしながら、原告の担当していた債権回収業務において、多額（多数）の債権未回収というトラブルが発生した際に、「業務遂行にあたっての基本姿勢、教育が出来ていない。債権回収業務において催促を怠り多額の回収漏

---

[16]　原告第２準備書面　第１の３ ⑸「ウ　被告において」以下（１８頁２３行目以下）
被告準備書面（３）　第２の３ ⑹ イ「イ　第１の３ ⑸ イ 」以下（１４頁１行目以下）

[17]　原告第２準備書面　第１の３ ⑸「ウ　被告において」以下（１８頁２３行目以下）
被告準備書面（３）　第２の３ ⑹ ウ「ウ　第１の３ ⑸ ウ 」以下（１４頁３行目以下）

[18]　原告第２準備書面　第１の４ ⑵「ア　債権回収業務の」以下（２０頁３行目以下）
被告準備書面（３）　第２の４ ⑵ キ、ク「キ　第１の４ ⑵ キ 」以下（１５頁１７行目以下）

れを発生させた。ＧＭへの相談・承諾なしにＧＭ承認済みのメールを発信した。先輩社員への相談時、ノートも取らずに同じ質問を何度も繰り返した等々、これまでにどのような教育を受け業務を遂行してきたのか理解に苦しむ。自分の業務内容を理解していないもしくは理解しようとしていないと思われる場面も見受けられた。上司の指示や周囲のアドバイスを素直に受け入れない傾向もあり、より事態を悪化させた面もあった。自分の業務の省力化を最優先させ問題を引き起こす傾向も見られた。」という記録を作成した実績があることは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりであるところ（注[19]）、上記アで述べた被告における業務プロセスがかかわるトラブルに関する状況は、特定の個人の問題以外の原因を究明することなく、特定の個人に問題があることがトラブルの原因とする記録をすることが可能であるという点について、間違いのないことである。

ウ　また、「使用者が、労働者の人事評価をするに際して、逐一、その裏付けとなる具体的な根拠事実を示す義務があるなどとは解されない（乙３[20]）」から、被告の人事評価制度において、特定の個人に問題があることがトラブルの原因であることを補足するような記録として、根拠なく個人に問題があるとするコメント、抽象的に個人に問題があるとするコメント又は個人の人間性に問題があるとするコメントを記録することが可能であることは間違いのないことである。

エ　それでも、被告が否認するのであれば、被告は、否認の理由として、例えば、トラブルの原因が原告の業務遂行にあたっての基本姿勢だけであったこと、又は業務プロセスに問題があるのか否かを検討した結果を実務担当者に対して共有したこと等を明らかにすべきである。

第２　被告準備書面（３）の第２に対する認否

被告の令和６年７月２５日付の被告準備書面（３）に対する原告の認否は、以下

---

[19] 原告第２準備書面　第１の４ ⑵「ア　債権回収業務の」以下（２０頁３行目以下）
被告準備書面（３）　第２の４ ⑵ ウ「ウ　第１の４ ⑵ ウ 」以下（１６頁３行目以下）

[20] 乙３　前回訴訟第一審判決書　第３の４ ⑴「使用者が、労働者の」以下（３３頁２２行目以下）

のとおりである。なお、以下１ないし３以外については、特に認否しない。

1　第２の１ ⑶ 、⑷ 及び４ ⑴ について

ア　「本件規程３．６ ⑴ の」以下（５頁１０行目以下）、

イ　「本件規程３．５の」以下（６頁６行目以下）、

ウ　「本件規程３．６ ⑴ の文言」以下（１４頁１５行目以下）、

について、争う。原告の主張は上記第１の１ ⑴ のとおりである。

2　第２の２ ⑶ 及び ⑷ について

ア　「原告が原告のいう」以下（７頁９行目以下）、

イ　「上司Ａが還付手続で」以下（８頁１１行目以下）、

ウ　「追加通報に関する」以下（８頁１６行目以下）、

について、争う。原告の主張は上記第１の１ ⑶ のとおりである。

3　第２の６ ⑴ について

「ただし、原告は」以下（１８頁１０行目以下）について、争う。

被告は、原告第２準備書面において行動基準第１項 ⑴ 、同第１１項 ⑶ 、同第１２項 ⑶ 、同第１４項 ⑶ 及び本件規程３．５の違反を主張する部分が新たに請求原因事実を追加するものであるとして、時機に遅れた攻撃防御方法として却下されるべきであると主張している。

しかし、原告第２準備書面において主張した上記の部分は、それにつき、被告が直ちに認否できない性質のものではない。また、原告第２準備書面において主張した行動基準は、行動基準は、本件規程の前提であり、このことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。（注[21]）

本来なら、紛争の一回的解決を図ることが理想ではあるが、法律構成の主張の追加を理由に却下されることとなれば、原告は、却下される法律構成で、別途、訴訟を提起することを検討せざるを得ない。

以上

---

[21]　原告第２準備書面　第１の１ ⑴「イ　すなわち」以下（３頁２６行目以下）
被告準備書面（３）　第２の１ ⑴「 ⑴ 第１の１ ⑴ 」以下（４頁１０行目以下）